

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1381/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประนม วงศ์สุวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเบิกความเท็จต่อศาลในคดีอาญาที่ พ.เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร โดยบรรยายรายละเอียดข้อความทั้งสิ้นที่จำเลยเบิกความ กับความจริงที่ตรงกันข้ามกับคำเบิกความของจำเลยนั้นเป็นอย่างไร และว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีที่จำเลยเบิกความเท็จนั้นประเด็นสำคัญของคดีคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดของ พ. จำเลยคดีนั้นมีอย่างไร โจทก์มิได้บรรยายไว้ ที่อ้างว่าความจริงจำเลยเป็นพนักงานของบริษัท พี. ใช้รถบรรทุกถมขุดตักกะละ แร่ดิบจากที่ดินทั้งสองแปลงแล้วบรรทุกเข้าไปในเหมืองแร่ของบริษัท พี. โจทก์ก็บรรยายให้ทราบแต่เพียงความสัมพันธ์ระหว่าง พ. กับบริษัท พี.เท่านั้น การกระทำของพนักงานบริษัท พี. ที่อ้างว่าจำเลยเห็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการกระทำของ พ. อย่างไร โจทก์หาได้บรรยายให้ชัดแจ้งไม่ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ไม่ชอบด้วยป.วิ.อ. มาตรา 158(5).

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2527 เวลากลางวันจำเลยได้เบิกความเท็จต่อศาลอาญา ในการพิจารณาคดีอาญาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีหมายเลขดำที่ 2799/2526 และหมายเลขดำที่ 266/2526ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี โจทก์ นายพีรพงศ์เจียรนโรภาส จำเลย ฐานความผิด ร่วมกันทำเหมืองแร่ โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร ซึ่งส่งประเด็นมาสืบพยานโจทก์ที่ศาลอาญา โดยเบิกความในฐานะประจักษ์พยานว่า จำเลยไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์เลย ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุในคดีนี้ จำเลยไม่เคยไปยังที่เกิดเหตุเลย และจำเลยไม่ได้เป็นผู้ให้การในชั้นสอบสวนต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นความเท็จที่เป็นข้อสำคัญในคดี ความจริงแล้วจำเลยได้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีดังกล่าวโดยเมื่อประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยได้ขับรถยนต์พานายประมวล บัวใหญ่ นายขาว พัดเย็น ชื่อ และนายบุรี ศรีนคร ไปยังบริเวณเขตคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่แปลงที่ 151/2519 ของบริษัทอวนิรินทร์ จำกัด และแปลงที่ 75/2522 ของบริษัทอวนิรินทร์ ดัดถะ จำกัด ซึ่งอยู่ที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แล้วร่วมกันแอบดูเห็นคนงานของบริษัท พี.เค.ไมนิ่ง จำกัด ซึ่งมีนายพีรพงษ์ เจียรนโรภาส เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ กำลังใช้รถแทรกเตอร์ รถดัก รถตักขุดตักกะสะเกะแร่ดินจากที่ดินทั้งสองแปลง แล้วนำใส่รถตักบรรทุกเข้าไปในเหมืองแร่ของบริษัท พี.เค.ไมนิ่ง จำกัด ซึ่งจำเลยเคยให้การไว้ในชั้นสอบสวนด้วย และข้อความเท็จที่จำเลยเบิกความต่อศาลอาญานี้เป็นข้อสำคัญในคดี โดยจำเลยซึ่งเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่มีการกระทำผิดซึ่งถ้าจำเลยได้เบิกความตามที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่อศาลแล้ว อาจทำให้ศาลพิพากษาลงโทษนายพีรพงศ์ เจียรนโรภาสได้ แต่จำเลยกลับเบิกข้อความอันเป็นเท็จว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์อาจเป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อและพิพากษายกฟ้องคดีโจทก์ในคดีอาญาทั้งสองดังกล่าว เหตุเกิดที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 177 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้รู้ว่าคุณผิดก่อนมีประเด็นสำคัญ
แห่งคดีว่าอย่างไร ไม่อาจเข้าใจได้ว่าข้อความเท็จที่หาว่าจำเลยเบิกความนั้นเป็นข้อ
สำคัญในคดีหรือไม่ เหตุการณ์ที่จำเลยเห็นแล้วเบิกความว่าไม่เห็นก็ไม่เกี่ยวกับการกระ
ทำของจำเลยในคดีก่อนโดยตรง เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้อง
ที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) หรือไม่ พิเคราะห์
แล้ว คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จต่อศาลอาญาในการพิจารณาคดี
อาญาของศาลจังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขดำที่ 2698/2526 และหมายเลขดำที่
2699/2526ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี โจทก์ นายพีรพงศ์เจียรน
ภาส จำเลย ฐานความผิด ร่วมกันทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราวหรือ
ประทานบัตร ซึ่งส่งประเด็นมาสืบพยานโจทก์ที่ศาลอาญาโดยบรรยายรายละเอียด
ข้อความทั้งสิ้นที่จำเลยเบิกความ กับความจริงที่ตรงกันข้ามกับคำเบิกความของ
จำเลยนั้นเป็นอย่างไร และว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดี แต่คดีที่
จำเลยเบิกความเท็จนั้นประเด็นสำคัญของคดีคือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด
ของนายพีรพงศ์จำเลย คดีนี้มีอย่างไร โจทก์มิได้บรรยายไว้ ที่อ้างว่าความจริง
จำเลยเห็นคนงานของบริษัทพี.เค.ไอนิ่ง จำกัด ใช้รถดั๊ก รถดั้ม ขุดตักกะละแสด์ตัก
จากที่ดินทั้งสองแปลงแล้วบรรทุกเข้าไปในเหมืองแร่ของบริษัท พี.เค.ไอนิ่ง จำกัด

โจทก์ก็บรรยายให้ทราบแต่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างนายพิรพงศ์กับบริษัท พี.เค.ไอนิ่ง จำกัด เท่านั้น การกระทำของนางงานบริษัทพี.เค.ไอนิ่ง จำกัด ที่อ้างว่าจำเลยเห็นดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของนายพิรพงศ์อย่างไร โจทก์หาได้บรรยายให้ชัดแจ้งไม่ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าคำเบิกความของจำเลยเป็นข้อสำคัญในคดีอย่างไร ฟ้องของโจทก์จึงไม่ได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดพอสมควรเท่าที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ